

Capitolato tecnico

Procedura negoziata, art. 76, c.2 lett. b) e c.7 del D. Lgs. 36/2023
per la fornitura del refurbishment di una sala data center e relativa
manutenzione di 12 mesi

ID 5938_Tender_36336

CIG: A008DE5927; CUP: B95F23000250002



1. Oggetto dell'appalto	3
2. Contesto operativo	3
3. Stato di progetto.....	5
3.1 Modalità di intervento	5
4. Dettaglio della fornitura caratteristiche minime	6
4.1. Unità di condizionamento	6
4.2. Quadri modulari di distribuzione elettrica.....	7
4.3. Software	8
4.4. Servizi richiesti.....	8
4.4.1. Servizio di delivery	8
4.4.2. Servizio di installazione	9
4.4.3. Servizio di configurazione software	9
4.4.4. Servizio di garanzia ed assistenza on site.....	10
4.4.4.1. Modalità di intervento e copertura del servizio on site	10
4.4.4.2. Modalità di erogazione del servizio	11
4.4.4.3. Livelli di servizio (SLA) della manutenzione in garanzia	12
5. Sopralluogo.....	14
6. Adempimenti	14
6.1. Verifica di conformità.....	14
6.2. Fatturazione	14
6.3. Penali	15
6.4. Garanzia per la stipula del contratto	15
6.5. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010	16
6.6. Subentro nel contratto	16
6.7. Referente per l'affidamento	17
6.8. Risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa, recesso	17
6.9. Adesione al Codice Etico ed ai Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione - Rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001.....	18
6.10. Esecuzione in danno	19
6.11. Subappalto	19
6.12. Cessione dei crediti	19
6.13. Oneri fiscali e spese contrattuali	19
6.14. Foro competente.....	20

1. Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura del refurbishment di una sala data center, denominata "data room", al cui interno sono ospitati i sottosistemi storage del data center regionale, in quanto si è resa necessaria la realizzazione di una nuova via d'esodo all'interno del data center primario della regione Friuli-Venezia Giulia, ospitato presso la sede di Trieste di Insiel S.p.A. In particolare, l'oggetto della fornitura riguarda n.4 condizionatori, e n. 2 quadri modulari di distribuzione elettrica. Sarà in carico all'Affidatario i collegamenti idraulici ed elettrici dal punto di consegna, che si troveranno all'interno della sala.

2. Contesto operativo

Nell'erogazione ai propri utenti di servizi informatizzati per il governo e la gestione della Pubblica Amministrazione, della sanità e dei servizi pubblici locali, Insiel S.p.A. deve assicurarne la continuità, di conseguenza le attività e gli interventi devono essere in linea con le esigenze di un servizio che non deve subire interruzioni.

Si precisa inoltre che con specifica delibera Insiel S.p.A. è soggetta all'applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, in particolare è direttamente strumentale a garantire il servizio sanitario. Le applicazioni ospitate presso il data center devono essere garantite per l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Per questo motivo tutte le attività dovranno essere effettuate, con la massima sicurezza, "a caldo", senza comportare alcuna interruzione di servizio.

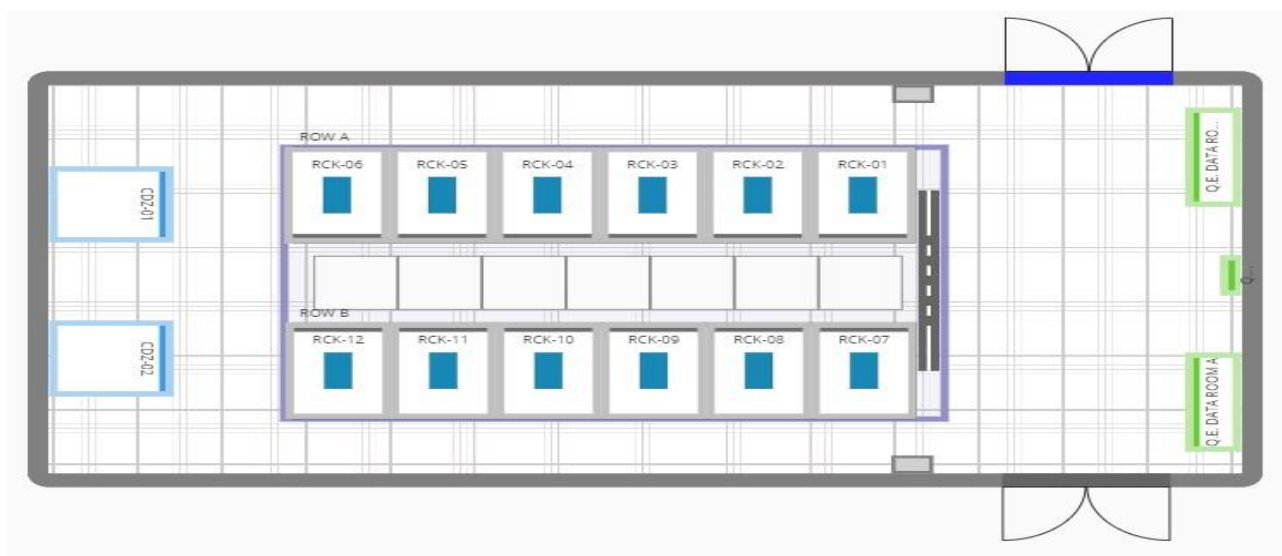
La sala oggetto del refurbishment è dotata di pareti REI120, montata da soletta a solaio, con pavimento tecnico rialzato in silicato di calcio di dimensione 600mmx600mm, plenum 300mm, delimitata da porta REI120 a due ante dalle dimensioni di 800+400x2150mm. Sono presenti quattro passarelle di tipo "cablofil", per il passaggio dei cablaggi dati e di potenza, con altezza dal pavimento di 2,50mt.

La sala è dotata di sistema di rilevazione fumi ed estinzione, con parco bombole dedicato con relativa serranda per il lavaggio dell'aria, di prossima installazione.

Nella data room sono ospitati 4PB di dati, per la maggior parte classificati come **critici** secondo la determina AgId n. 307.

Di seguito la planimetria dello stato di fatto. È **obbligatorio** effettuare sopralluogo **pena l'esclusione**. Si rimanda al paragrafo 5 del presente documento.

Figura 1 - Sala data room stato di fatto



3. Stato di progetto

Per garantire la continuità del servizio, e per non movimentare alcun dispositivo IT, il layout della soluzione dovrà essere il seguente: **Non sono ammesse** modifiche.

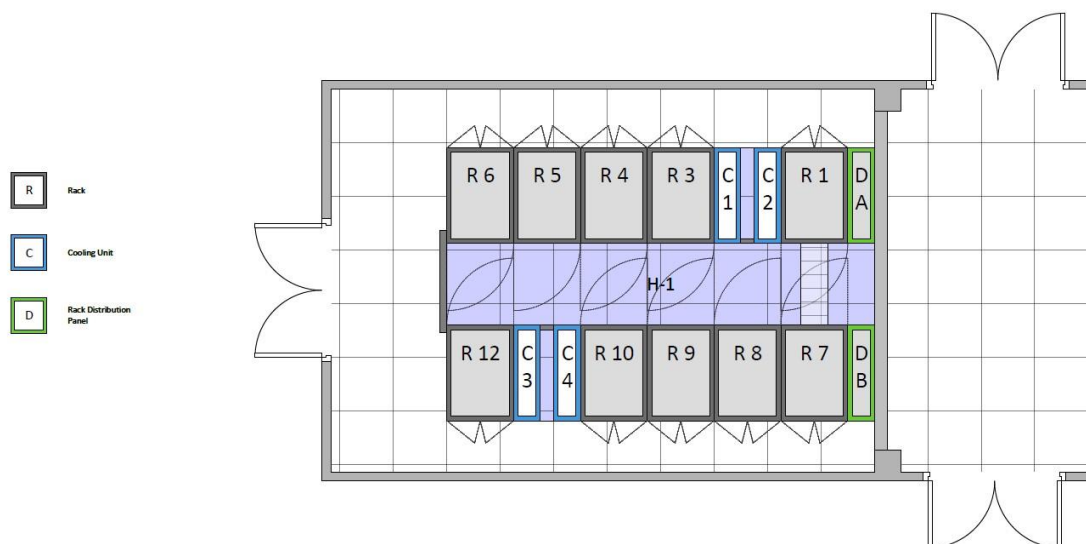


Figura 2 – Sala data room stato di progetto

In dettaglio negli attuali rack #2 e #11, dovranno essere ospitati i quattro condizionatori oggetto della fornitura, mentre in coda all'isola dovranno essere installati i due quadri modulari di distribuzione elettrica sempre oggetto di fornitura. Andranno altresì forniti i necessari prolungamenti del tetto dell'isola e il tamponamento finale.

Il committente metterà a disposizione all'affidatario, l'allacciamento idraulico per la fornitura di acqua refrigerata, prodotta dai due chiller preesistenti, tramite due linee con stacchi da 2 pollici, in modo da garantire la ridondanza di tipo 2N.

Il committente metterà a disposizione all'affidatario, l'allacciamento elettrico, tramite due linee distinte e dedicate all'alimentazione elettrica in modo da garantire la ridondanza di tipo 2N.

Tutti i collegamenti sia idraulici che elettrici dovranno essere effettuati a caldo.

3.1 Modalità di intervento

A questo proposito si richiede al concorrente di descrivere nell'offerta tecnica, le modalità dell'intervento, il piano previsto per l'installazione e la migrazione degli impianti presenti e le relative tempistiche, che sarà **oggetto di valutazione**.

4. Dettaglio della fornitura caratteristiche minime

Di seguito vengo descritte le caratteristiche minime delle varie componenti oggetto della fornitura richiesta.

4.1. Unità di condizionamento

Nella seguente tabella sono descritte le caratteristiche minime delle unità di condizionamento di fila che dovranno essere fornite.

ID	
Caratteristiche minime delle Unità di Condizionamento di fila	
C.1	La fornitura deve prevedere unità di condizionamento in fila ad acqua refrigerata in grado di smaltire un carico termico di 40kW. Ciascuna unità deve avere larghezza massima 300 mm.
C.2	Le condizioni progettuali del sistema di condizionamento di fila, di seguito, sintetizzate – Livello di ridondanza richiesto: 2N (la metà delle unità di condizionamento deve essere in grado di smaltire il carico termico totale) – Temperatura minima acqua refrigerata in ingresso alle unità di condizionamento: 15°C – Delta T'acqua refrigerata: 5°C – Temperatura aria frontale rack: 25°C – Temperatura stimata aria in uscita dagli apparati informatici e, conseguentemente, ripresa dalle unità di condizionamento: 35°C (questa stima è basata sull'assunzione che gli apparati informatici, nel caso peggiore, richiedano flussi d'aria pari a circa 80 l/s/Kw)
C.3	La capacità <i>frigorifera</i> netta sensibile delle unità di condizionamento di fila proposte deve essere esplicitata attraverso <u>entrambe</u> le seguenti modalità: – Schede prestazionali che evidenzino le capacità di rimozione del calore esattamente alle condizioni di progetto indicate al punto precedente – Verifica che le unità siano in grado di erogare i flussi d'aria minimi richiesti dagli apparati IT. In particolare, deve essere fornito il calcolo delle capacità frigorifera attraverso la seguente formula: $PF_{\text{frigorifera}} = M \times c \times \Delta T$ dove: M è la portata d'aria espressa in m³/h c è il calore specifico dell'aria assunto pari a 1,2 kJ/m³°C delta T è pari 10,5°C (differenza tra 30,5°C e 25°C)
C.4	Ciascuna unità deve poter garantire un flusso d'aria uniforme lungo tutto la sua altezza
C.5	Ciascuna unità deve essere dotata di ventole "hot-swap" a velocità variabile in grado di modularsi dinamicamente (in funzione delle esigenze del carico) all'interno del range 30%-100%
C.6	In caso di problemi su una ventola, l'unità deve proseguire il suo funzionamento senza arrestarsi.
C.7	Le unità di condizionamento di fila devono poter essere collegate in gruppo, scambiandosi informazioni in tempo reale e coordinandosi reciprocamente in funzione del carico termico nell'isola informatica servita.
C.8	Tramite Display deve essere possibile visualizzare tutti gli eventi e gli allarmi relativi all'unità. Ciascun log deve contenere informazioni legate all'ora e la data in cui l'evento/allarme si è verificato.
C.9	Ciascuna unità deve essere dotata di scheda di rete TCP/IP per la gestione remota. In particolare, via browser deve essere possibile modificare i set-point di funzionamento e visualizzare

	gli eventi e gli allarmi relativi all'unità ed al gruppo. Tramite la scheda di rete TCP/IP, deve essere possibile, infine, l'integrazione con la piattaforma centrale di monitoraggio in gestione del Data Center (StruxureWare Data Center Expert).
C.10	Le unità di condizionamento devono essere in grado di lavorare sia con valvola a 2-vie che con valvola a 3-vie (modificando manualmente la modalità di funzionamento in funzione delle esigenze)
C.11	L'ingresso delle tubazioni idrauliche dovrà avvenire dal basso.
C.12	Le unità devono essere dotate di doppia alimentazione
C.13	Ciascuna unità deve essere munita di rilevatore di perdite d'acqua da posizionare alla base dell'unità stessa. Qualora il sensore rilevasse la presenza di liquidi, l'unità deve poter essere in grado di arrestarsi automaticamente.
C.14	Le unità di raffreddamento devono prevedere la possibilità di utilizzare un sistema che moduli il condizionamento dinamicamente in funzione della differenza di pressione tra corridoio caldo e corridoio freddo (oltre che in funzione delle temperature)

4.2. Quadri modulari di distribuzione elettrica

Nella seguente tabella sono descritte le caratteristiche minime dei quadri di distribuzione elettrica che dovranno essere fornite.

ID	
Caratteristiche minime dei Quadri Elettrici di Distribuzione di isola	
E.1	All'interno dell'isola devono essere previsti, secondo un principio di ridondanza 2N , due quadri elettrici per l'alimentazione dei rack informatici e delle unità di condizionamento di fila. I due quadri saranno rispettivamente associati alla linea elettrica denominata "A" ed alla linea elettrica denominata "B". Tali quadri devono essere disposti tra le fila di armadi e devono avere una dimensione massima di larghezza di 300 mm (al fine di rispettare il layout della sala come riportato al par. 3 fig. 2) con l'accesso diretto agli interruttori.
E.2	Tutti gli interruttori magnetotermici devono essere dotati di protezioni differenziali da 0,03 A . – Tali dispositivi differenziali devono essere insensibili alle armoniche al fine di ridurre il rischio di sganci intempestivi e indesiderati .
E.3	Devono essere inclusi tutti i collegamenti dai quadri di distribuzione di isola verso le relative utenze (PDU nei rack ed unità di condizionamento di fila). Tali collegamenti dovranno transitare attraverso le canaline metalliche disposte sul tetto degli armadi.
E.4	I quadri elettrici di isola devono essere conformi alla norma EN 60439-1:1999/A1:2004 .
E.5	I quadri elettrici di isola devono avere grado di protezione IP20
E.6	Ciascun quadro elettrico di isola deve avere in ingresso alimentazione trifase (3F+N+PE) dimensionata per una corrente massima di almeno 400 A .
E.7	Gli interruttori all'interno dei quadri elettrici di isola devono garantire Icu pari ad almeno 10 ka secondo la norma EN/IEC 60947-2 .
E.8	I quadri elettrici di isola devono essere predisposti per un ampliamento futuro degli interruttori di almeno il 40% .
E.9	Gli interruttori dei quadri elettrici di isola devono essere alloggiati all'interno di moduli « <i>hot swappable</i> » (che possono essere aggiunti o rimossi « <i>a caldo</i> ») Ciascun modulo interruttore deve essere, inoltre, pre-cablato, in particolare deve essere già dotato di cavi elettrici in uscita e deve avere terminazioni con prese di tipo IEC309 già pronte per essere collegate alle Rack PDU.
E.10	Per ciascun singolo interruttore all'interno dei quadri elettrici di isola deve essere possibile monitorare nativamente il relativo stato (aperto/chiuso) e l'assorbimento elettrico (con particolare riferimento a corrente, tensione, potenza espressa in Kw ed energia espressa in Kwh). Ciascun quadro elettrico di isola deve essere dotato di scheda di rete TCP/IP che consenta di integrare nativamente la piattaforma centrale di monitoraggio in gestione del Data Center (StruxureWare Data Center Expert)
E.11	Ciascun quadro elettrico deve essere dotato di Display tramite il quale visualizzare eventi, allarmi e le

informazioni relative a ciascuno degli interruttori al suo interno (stato e assorbimento).
--

4.3. Software

Il monitoraggio e la gestione dei data center di Insiel, è attualmente garantito da vari sottocomponenti dalla piattaforma Schneider Electric StruxureWare. Al fine di integrare al sistema di monitoraggio la fornitura prevista dal presente capitolato viene quindi richiesta la fornitura delle seguenti licenze, comprensive della manutenzione di 12 mesi:

	Descrizione	quantità
SW.1	Data Center Expert Perpetual for 35 nodes	2

4.4. Servizi richiesti

La fornitura prevede anche la prestazione di servizi connessi, costituita dalle voci di seguito elencate:

- servizio di “delivery”, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 4.4.1 del presente documento;
- servizio di “installazione”, da erogarsi in conformità alle specifiche indicate al paragrafo 4.4.2 del presente documento;
- servizio di “configurazione software”, da erogarsi in conformità alle specifiche indicate al paragrafo 4.4.3 del presente documento;
- servizio di “garanzia ed assistenza on site”, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 4.4.4 del presente documento.

4.4.1. Servizio di delivery

La consegna dovrà esser eseguita, entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, presso il data center di Insiel, ubicato al piano terra dello stabile di via San Francesco 43 Trieste. L'installazione dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna.

La successiva migrazione e messa in produzione dei nuovi impianti dovrà avvenire entro 20 giorni dalla corretta installazione.

I trasporti dovranno essere eseguiti a regola d'arte. Una volta sballati e poi posizionati all'interno delle sale, gli imballi dovranno essere ritirati a cura e spese dell'Aggiudicatario.

Insiel si riserva la facoltà di rinviare la data di installazione dei dispositivi dandone comunicazione scritta con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data prevista.

La variazione del termine di consegna di cui sopra, per esigenze di carattere organizzativo, non comporterà per Insiel alcun onere aggiuntivo od alcuna maggiorazione del canone contrattuale, né il venir meno per l'Aggiudicatario dell'obbligo di provvedere alla corretta installazione entro 10 giorni lavorativi dalla nuova data prevista.

L'installazione e configurazione delle apparecchiature e del software dovrà essere effettuata nell'orario che sarà comunicato da Insiel, senza comportare fermi o arrecare disturbo alle attività svolte all'interno dei locali.

L'Aggiudicatario curerà la predisposizione di appositi verbali di installazione. Tali verbali dovranno essere redatti dal tecnico incaricato dell'installazione e controfirmati dall'Utente ed essere immediatamente trasmessi ad Insiel.

4.4.2. Servizio di installazione

I servizi di installazione prevedono i collegamenti idraulici ed elettrici dal punto di consegna messo a disposizione dalla stazione appaltante, e che saranno disponibili all'interno delle sale in prossimità delle isole, alle infrastrutture oggetto della fornitura. La distanza media del collettore dal centro delle isole è di circa 5/6 metri.

Le tubazioni idrauliche dal collettore alle isole saranno fornite e posate a cura dell'affidatario; non essendoci vincoli particolari per la posa sarà sua cura individuare il percorso sotto il pavimento, sarà a cura dell'affidatario realizzare i collegamenti idraulici sia lato Isole che lato collettore (già fornito di valvole di chiusura del diametro corretto). Non è richiesta la realizzazione del circuito per lo scarico condensa. Sarà obbligo dell'affidatario attivare e mettere in esercizio le Isole collaudando e certificando il corretto funzionamento degli impianti delle Isole stesse.

Sarà compito dell'affidatario il collegamento elettrico "bordo macchina" relativamente alle colonne di distribuzione elettrica PDPM e delle colonne di condizionamento InRow oggetto della fornitura.

Al fine di esemplificare l'uso delle apparecchiature, al momento dell'installazione, l'Aggiudicatario dovrà organizzare ed eseguire un'attività di avviamento volta a chiarire i seguenti punti:

- uso dell'apparecchiatura in ogni sua funzione;
- procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;
- gestione operativa quotidiana comprendente l'utilizzo delle funzionalità software fornite a corredo dei dispositivi;

4.4.3. Servizio di configurazione software

Il servizio di configurazione software prevede di definire e apportare, le configurazioni necessarie per integrare i nuovi dispositivi oggetto della fornitura (condizionatori, sonde, quadri, ecc.) al sistema di monitoraggio in uso dalla stazione appaltante, StruxureWare Data Center Expert.

4.4.4. Servizio di garanzia ed assistenza on site

L'affidatario dovrà garantire l'assistenza, unitamente al servizio di manutenzione ordinaria e correttiva per un periodo di 12 mesi dall'emissione del Certificato di Verifica di conformità. L'attività di manutenzione dovrà prevedere oltre alla normale e regolare verifica di "buon funzionamento" del sistema, anche la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti degli eventuali malfunzionamenti.

Durante il periodo di garanzia, l'affidatario si impegna ad intervenire per la risoluzione di eventuali malfunzionamenti, con tempi di intervento nel pieno rispetto degli SLA secondo quanto precisato nel successivo paragrafo 4.4.4.3. "Livelli di servizio della manutenzione in garanzia".

4.4.4.1. Modalità di intervento e copertura del servizio on site

La segnalazione dei guasti alle apparecchiature avverrà esclusivamente da parte del Servizio o dagli addetti individuati da Insiel S.p.A.

La segnalazione dei guasti potrà essere effettuata utilizzando un numero di fax, un indirizzo di e-mail, o una chiamata ad un numero telefonico indicati dall'Aggiudicatario in sede di offerta. L'Aggiudicatario dovrà garantire che il servizio sia attivo e presidiato con orari congruenti con i livelli di servizio richiesti al paragrafo Livelli di servizio (SLA) della manutenzione in garanzia.

A ciascuna segnalazione di guasto verrà attribuito un identificativo univoco di chiamata per eventuali successivi riscontri, solleciti o contestazioni.

La segnalazione di guasto verrà aperta con l'indicazione dei dati identificativi dell'apparecchiatura, sito e riferimenti della persona referente della stessa.

Per quanto riguarda i tempi di espletamento del servizio, calcolo dei livelli di servizio, di cui ai successivi articoli, il guasto si intenderà "aperto" dal momento della segnalazione all'Aggiudicatario con una delle modalità di cui sopra.

Insiel S.p.A. utilizza il proprio sistema informativo per la gestione degli interventi, contenente tutti i dati inventariali delle apparecchiature sulle quali deve essere erogato il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica "On Site".

Le informazioni presenti nello stesso, relative alle segnalazioni di guasto, vengono utilizzate per il calcolo dei tempi di ripristino e la produzione di report a fini statistici e documentativi.

Nel caso di controversie e contestazioni potranno essere utilizzate solo le informazioni presenti su detto sistema.

Ove non diversamente specificato, il livello di gravità dell'intervento richiesto va considerato come "bloccante" secondo la tabella di cui al paragrafo Livelli di servizio (SLA) della manutenzione in garanzia

4.4.4.2. Modalità di erogazione del servizio

Il servizio di assistenza “on-site” richiesto dovrà prevedere le seguenti operazioni:

- intervento presso il sito primario Insiel di Trieste, sito in in Via San Francesco 43;
- eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento;
- controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento ovvero eliminazione dei guasti con riparazione e/o sostituzione dei componenti hardware, con parti di ricambio originali sostituibili in loco; le parti sostituite verranno ritirate dall'Aggiudicatario, che ne acquisirà la proprietà e si farà carico degli eventuali oneri di smaltimento;

L'Aggiudicatario non potrà lasciare presso la sede nessun residuo di imballaggio e/o componente non utilizzabile.

Il servizio di assistenza dovrà assicurare il ripristino dal malfunzionamento secondo gli SLA successivamente definiti.

4.4.4.3. Livelli di servizio (SLA) della manutenzione in garanzia

All'Aggiudicatario sono richiesti efficienza e tempestività nel ripristino delle apparecchiature per problemi relativi alla manutenzione tecnica. Il servizio di manutenzione in garanzia deve essere erogato nel pieno rispetto dei livelli di servizio di seguito descritti.

La verifica degli SLA verrà effettuata considerando periodi di osservazione pari a 6 mesi.

Vanno considerati gli interventi di assistenza tecnica hardware chiusi nel periodo di osservazione:

- aperti e chiusi nel periodo di osservazione corrente;
- aperti nel periodo di osservazione precedente e chiusi in quello corrente.

Si devono considerare:

- numero degli interventi effettuati nel periodo di osservazione;
- tempo di inizio intervento;
- tempo di chiusura intervento.

In tale contesto si applicheranno due distinti livelli di severità, stabilita dal personale della Stazione Appaltante e comunicata all'Aggiudicatario, in relazione alla gravità dell'effetto sull'erogazione dei servizi prodotto dal malfunzionamento o dal guasto in essere. L'affidatario dovrà procedere al ripristino funzionale del sistema in avaria, in accordo ai tempi di intervento indicati nella seguente tabella:

Severità	Attività	Tempi massimi consentiti	Valore di soglia
Bloccante	Finestra di erogazione	24 ore su 24, 7 giorni su 7 (festivi e prefestivi inclusi)	99,9%
	Intervento	4 ore	
	Ripristino	6 ore naturali e consecutive dal tempo di intervento	
Non bloccante	Finestra di erogazione	24 ore su 24, 7 giorni su 7 (festivi e prefestivi inclusi)	99,9%
	Intervento	24 ore	
	Ripristino	96 ore naturali e consecutive dal tempo di intervento	

Per guasto bloccante si intende un evento che provoca una interruzione nella **erogazione del servizio** (ad esempio la perdita contemporanea di tre condizionatori, il guasto contemporaneo dei due quadri elettrici).

Il guasto è pertanto classificato in relazione al servizio e non al singolo componente (hardware e/o software) facente parte di un impianto.

Per tempo di intervento si intende il tempo massimo che intercorre tra l'apertura della segnalazione e l'intervento in sito del tecnico specializzato reperibile incaricato dall'Affidatario all'esecuzione dell'intervento.

Per tempo di ripristino si intende il tempo massimo che intercorre tra l'orario di intervento e l'orario di ripristino delle normali condizioni di funzionamento.

La verifica degli SLA verrà applicata su base trimestrali e prenderà in considerazione tutti gli interventi di manutenzione tecnica chiusi nel periodo esaminato anche se aperti in periodi di osservazione precedenti. Verrà calcolato il Tempo di Risoluzione che dovrà risultare, per almeno il 99,9% dei casi esaminati, inferiore al Tempo di Risoluzione Massimo espresso di seguito.

Il Tempo di Risoluzione (Tris) sarà calcolato:

$$TRis = Tc - Ti$$

dove:

Ti è il tempo di inizio dell'intervento, che coincide con l'istante in cui l'affidatario interverrà in seguito alla comunicazione del malfunzionamento da parte di Insiel S.p.A.

Tc è il tempo di chiusura dell'intervento, che coincide con l'istante in cui verrà comunicata la risoluzione e chiusura del malfunzionamento.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio sopra riportati sarà oggetto di penali come descritto nel paragrafo 5.3 Penali.

5. Sopralluogo

Per la presente procedura è previsto il sopralluogo obbligatorio, pena l'esclusione.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato presso la sede Insiel S.p.A. di Trieste sita in via San Francesco n°43 secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara al par. "Sopralluogo".

6. Adempimenti

6.1. Verifica di conformità

La presente fornitura è soggetta a verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti.

La verifica di conformità dovrà accertare il regolare funzionamento della infrastruttura, la rispondenza di quanto offerto, nonché verificare la presenza di tutti i miglioramenti eventualmente proposti dall'affidatario in sede di offerta.

Insiel provvederà a comunicare all'affidatario, con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi, la data in cui si procederà all'attività di collaudo e conseguente verifica di conformità, affinché l'affidatario possa intervenire con i suoi delegati.

Al fine di semplificare la verifica di conformità della soluzione fornita sarà predisposta una apposita checklist di collaudo nella quale saranno riportati i requisiti minimi. A conclusione delle attività di esame congiunto, si procederà alla redazione di un verbale che dovrà essere sottoscritto, se del caso, da tutti i soggetti intervenuti.

Conseguentemente verrà emesso il Certificato di verifica di conformità che sarà trasmesso per la sua accettazione all'affidatario, il quale dovrà firmarlo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

La verifica di conformità relativa alla consegna, l'installazione e la migrazione di cui al paragrafo 4. 4.1 e 4.4.2 avverrà entro 10 giorni dall'avvenuta migrazione.

La **verifica di conformità in corso di esecuzione** relativa al servizio di assistenza e manutenzione in garanzia di cui al paragrafo 4.4.4, sarà di tipo semestrale ed il primo semestre decorrerà dalla data di emissione del certificato di conformità relativo alla consegna, installazione e migrazione.

Nel caso di contestazione da parte di Insiel, l'affidatario dovrà a sua cura e spese provvedere all'eliminazione di vizi, dei difetti o delle carenze riscontrate entro il termine di 7 giorni lavorativi successivi a quello dell'invio della contestazione.

6.2. Fatturazione

L'affidatario potrà emettere fatture per stati di avanzamento secondo le seguenti modalità:

- A seguito della positiva verifica di conformità relativa alla consegna, installazione e migrazione, di cui al paragrafo 6.1 "Verifica di conformità" ossia in seguito all'emissione del Certificato di conformità, l'affidatario, potrà emettere fattura per un valore pari al 94% (novantaquattro per cento) del valore offerto.
- A seguito all'emissione del Certificato di conformità relativo al servizio di assistenza e manutenzione in garanzia di cui al paragrafo 6.1 "Verifica di conformità" l'affidatario, potrà emettere fattura per un valore pari a metà del rimanente 6% (sei per cento) del valore offerto.

I pagamenti delle fatture avverranno a 30 gg. fine mese, dalla data di protocollazione delle fatture in Insiel, purché le stesse siano emesse in conformità con quanto espresso nel presente documento e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalla normativa al riguardo.

Il pagamento avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all'affidatario; gli estremi del conto corrente dovranno essere riportati in calce alle relative fatture e comunicati per iscritto ad Insiel nel rispetto dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Le fatture saranno accettate solo se emesse nel formato previsto dal D. M. del 3 aprile 2013 (fatture elettroniche), mediante inoltro al Sistema di Interscambio (SDI).

Tutti i documenti, comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il Codice Univoco Ufficio **5Q9X3U**, il **numero CIG**. Alla fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente allegata copia del Certificato di verifica di conformità. Non saranno accettate fatture prive dei succitati documenti/riferimenti e dovrà inoltre essere indicato il dettaglio dei valori di fornitura se si tratta di beni o di servizi.

6.3. Penali

Per la mancata consegna di tutti i dispositivi di cui al paragrafo 4.4.1 "Servizi di delivery", sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Per la mancata installazione di tutti i dispositivi hardware e la relativa configurazione degli stessi di cui al paragrafo 4.4.1 "Servizi di delivery", potrà essere applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, con un massimo del 10% del valore di gara.

Per la mancata migrazione e messa in produzione dei nuovi impianti di cui al paragrafo 4.4.1 "Servizi di delivery", sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Il mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 4.4.4.3 "Livelli di servizio (SLA) della manutenzione in garanzia" del presente documento, comporterà l'applicazione di una penale pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni punto percentuale in difetto del valore TRIs.

6.4. Garanzia per la stipula del contratto

Insiel stipulerà contratto con l'Affidatario.



A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, una garanzia denominata "garanzia definitiva".

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Insiel. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di INSIEL. In caso di inadempimento a tale obbligo INSIEL ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto.

6.5. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a comunicare ad INSIEL gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'affidatario si impegna a comunicare ad INSIEL ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le operazioni finanziarie relative al presente appalto siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, il contratto si intenderà risolto di diritto.

6.6. Subentro nel contratto

L'affidatario riconosce alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ogni momento e per l'intera durata del contratto, la facoltà di subentrare ad Insiel nel rapporto contrattuale. Tale cessione sarà efficace a seguito di mera comunicazione da parte del soggetto cessionario e la medesima avverrà senza alcun onere aggiuntivo per il soggetto cessionario rispetto a quanto già corrisposto o da corrispondere e con effetto pienamente liberatorio per Insiel.

Insiel si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta all'affidatario, in merito all'intenzione da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di esercitare la facoltà di cui al precedente comma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'affidatario si impegna, ora per allora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

6.7. Referente per l'affidamento

Insiet designerà il Direttore dell'esecuzione del contratto che verrà nominato all'atto della stipula del contratto con l'affidatario e che fungerà da unica interfaccia verso l'affidatario per le attività oggetto del presente documento e dovrà verificare la regolare esecuzione della prestazione.

L'affidatario si fa obbligo di nominare un proprio incaricato che sarà l'unico Referente nei confronti della stazione appaltante. L'affidatario dovrà indicare nella propria offerta tecnica i riferimenti (nominativo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) del soggetto che sarà l'unico referente nei confronti della Stazione Appaltante.

6.8. Risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa, recesso

Nel caso in cui INSIEL accerti che l'esecuzione del contratto da parte dell'affidatario non proceda secondo le condizioni nel medesimo stabilite concederà all'affidatario, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica Certificata PEC) un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni per porre fine all'inadempimento; trascorso inutilmente detto termine il contratto si riterrà risolto, salvo il diritto di INSIEL al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1662 c.c.

INSIEL si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali come previste al paragrafo 5.3 superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, ovvero se per almeno due volte nell'arco dell'anno l'affidatario non riesca a garantire il ripristino del servizio entro tre giorni naturali e consecutivi. In tal caso INSIEL avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Fermo restando quanto sopra, INSIEL potrà dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, da comunicarsi con raccomandata A/R nelle ipotesi:

- a) di accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti dell'affidatario ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario;
- b) di mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale e di mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l'intera durata del Contratto;
- c) di violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'affidatario su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività di INSIEL;

- d) di conferimento, in qualsiasi forma, di procure all'incasso; cessione - totale o parziale, diretta o indiretta del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti;
- e) di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro INSIEL in ragione del presente contratto;
- f) che taluno dei componenti l'organo di amministrazione dell'affidatario o il Direttore Generale, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia.

Insiet ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) all'affidatario con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In tal caso INSIEL sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da INSIEL;
- delle spese sostenute dall'affidatario;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno ad INSIEL.

Insiet ha altresì diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) all'affidatario con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'affidatario non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6.9. Adesione al Codice Etico ed ai Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione - Rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001

L'Aggiudicatario garantisce – obbligandosi parimenti a far osservare tale obbligo ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori – che, nell'esecuzione delle attività, saranno rispettate le normative vigenti ed i comuni principi di etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione, nei confronti di terzi in genere ed in particolare della Pubblica Amministrazione, finalizzata ad influenzare illecitamente le decisioni a favore di INSIEL.

Pertanto, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Fornitura, l'Aggiudicatario si impegna ad osservare le norme contenute nel [Codice Etico di INSIEL](#) e nel [Modello di Organizzazione e Gestione](#) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Titolo "REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, paragrafi A.1, A.2 ed A.3 documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto reperibili, al momento della stipula del presente contratto, al sito di INSIEL: <http://www.INSIEL.it> che l'aggiudicatario dichiara di aver letto ed accettati nella loro integrità. L'Aggiudicatario dichiara, pertanto, di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato da INSIEL ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001. Si obbliga pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Modello Organizzativo e comunque tale da non esporre INSIEL al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001. L'Aggiudicatario prende atto che, in caso di mancato pieno rispetto di quanto espresso nei documenti menzionati nei precedenti capoversi, il presente si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di INSIEL di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

6.10. Esecuzione in danno

In caso di risoluzione del presente affidamento sia ai sensi dell'art. 1662 che ai sensi dell'art. 1456 c.c. INSIEL si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente affidamento, con addebito dell'eventuale maggior costo all'affidatario

Nei suddetti casi, Insiel avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'affidatario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

6.11. Subappalto

La possibilità del subappalto è consentita nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023.

6.12. Cessione dei crediti

È esclusa la cessione dei crediti nascenti dal presente contratto.

6.13. Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con l'Aggiudicatario della Fornitura in oggetto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, bolli, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico dell'Aggiudicatario.

6.14. Foro competente

Per qualsiasi controversia concernente questa procedura o derivante dal contratto stipulato con l'affidatario sarà competente il Foro di Trieste.

